

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

[illegible]

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 378 (2), มาตรา 587

โจทก์ว่าจำเลยที่ 1 ทำสถิติเกอร์ชนิดโปร่งแสง จำเลยที่ 1 บอกราคาจำเลย และจะนำตัวอย่างสถิติเกอร์มาให้ดู โจทก์ได้วางเงินมัดจำไว้ครั้นดูตัวอย่างสถิติเกอร์ แล้วโจทก์ไม่พอใจ จึงได้นำเบอร์สถิติเกอร์ที่ต้องการมาให้จำเลยที่ 1 ดู ต่อมา จำเลยที่ 1 แจ้งให้โจทก์ทราบว่าหากจะให้ใช้สถิติเกอร์เบอร์ที่โจทก์ต้องการแล้วโจทก์ จะต้องเพิ่มเงินค่าจ้างอีก 20,000 บาท โจทก์ทราบแล้วก็ไม่ว่าอะไร แสดงว่าโจทก์ไม่ ปฏิเสธ จึงต้องถือว่าโจทก์ยอมรับการขอเพิ่มราคาตามที่จำเลยที่ 1 เสนอ หลังจาก นั้นจำเลยที่ 1 สั่งซื้อสถิติเกอร์เบอร์ที่โจทก์ต้องการที่เมืองฮ่องกงและได้วางเงินมัดจำ ไว้เช่นกัน แต่โจทก์กลับบอกเลิกสัญญาเสียก่อนดังนี้ หากโจทก์ไม่บอกเลิกสัญญา ก่อนกำหนด ก็ไม่เห็นมีเหตุอะไรที่จำเลยที่ 1 จะไม่ทำสถิติเกอร์ให้โจทก์ เพราะจำเลย ที่ 1 ได้สั่งซื้อสถิติเกอร์ไว้แล้ว สาเหตุที่โจทก์บอกเลิกสัญญานั้นเป็นเพราะโจทก์เห็น ว่าจำเลยที่ 1 คิดราคาแพงเกินไปนั่นเอง การที่โจทก์บอกเลิกสัญญาก่อนกำหนดเช่น นี้โจทก์จึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาจำเลยที่ 1 มีสิทธิรับเงินมัดจำได้

โจทก์ว่าจ้างจำเลยที่ 1 ทำสติ๊กเกอร์ชนิดโปรงแสง จำเลยที่ 1 บอกราคาค่าจ้าง และจะนำตัวอย่างสติ๊กเกอร์มาให้ดู โจทก์ได้วางเงินมัดจำไว้ครั้นดูตัวอย่างสติ๊กเกอร์ แล้วโจทก์ไม่พอใจ จึงได้นำเบอร์สติ๊กเกอร์ที่ต้องการมาให้จำเลยที่ 1 ดู □ □ ต่อมา จำเลยที่ 1 แจ้งให้โจทก์ทราบว่าหากจะให้ใช้สติ๊กเกอร์เบอร์ที่โจทก์ต้องการแล้วโจทก์ จะต้องเพิ่มเงินค่าจ้างอีก 20,000 บาท โจทก์ทราบแล้วก็ไม่ว่าอะไร แสดงว่าโจทก์ไม่ ปฏิเสธ จึงต้องถือว่าโจทก์ยอมรับการขอเพิ่มราคาตามที่จำเลยที่ 1 เสนอ หลังจาก นั้นจำเลยที่ 1 สั่งซื้อสติ๊กเกอร์เบอร์ที่โจทก์ต้องการที่เมืองฮ่องกงและได้วางเงินมัดจำ ไว้เช่นกัน แต่โจทก์กลับบอกเลิกสัญญาเสียก่อนดังนี้ หากโจทก์ไม่บอกเลิกสัญญา ก่อนกำหนด ก็ไม่เห็นมีเหตุอะไรที่จำเลยที่ 1 จะไม่ทำสติ๊กเกอร์ให้โจทก์ เพราะจำเลย ที่ 1 ได้สั่งซื้อสติ๊กเกอร์ไว้แล้ว สาเหตุที่โจทก์บอกเลิกสัญญานั้นเป็นเพราะโจทก์เห็น ว่าจำเลยที่ 1 คิดราคาแพงเกินไปนั่นเอง การที่โจทก์บอกเลิกสัญญาก่อนกำหนดเช่น นี้โจทก์จึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาจำเลยที่ 1 มีสิทธิรับเงินมัดจำได้

(พิมล สมานิตย์-สกล เหมือนพะวงศ์-อัมพร ทองประยูร)

ศาลแพ่ง - นายกมล เพียรพิทักษ์

ศาลอุทธรณ์ - นายดุสิต เพชรปลุก

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ